

**COMPLEMENTA CIRCULAR N° 66, DE 29 DE
OCTUBRE DE 1998, QUE IMPARTE INSTRUCCIONES
REFERENTE AL PROCEDIMIENTO DE TÉRMINO DE
GIRO DE EMISORES DE DOCUMENTOS
TRIBUTARIOS ELECTRÓNICOS**

SANTIAGO,

RESOLUCIÓN EXENTA SII N°

VISTOS:

Lo dispuesto en los artículos 1° y 7° de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, contenida en el artículo 1° del D.F.L N°7, del Ministerio de Hacienda, publicada en el Diario Oficial de fecha 15.10.1980; el artículo 6°, letra A) , N° 1; artículo 69 del Código Tributario contenido en el artículo 1° del Decreto Ley N° 830 de 1974; la Ley N° 20.780, sobre Reforma Tributaria publicada en el Diario Oficial de 29.09.2014; la Circular N° 66, de 29.10.1998 que imparte instrucciones sobre el procedimiento de término de giro; la Circular N° 58, del 30.06.2015 que instruye acerca de las modificaciones introducidas por la Ley N° 20.780, de 29.09.2014, a los artículos 68 y 69 del Código Tributario, y que deroga la Circular N° 12, de 04.02.2003 y las Resoluciones Exentas N°s 29 y 41, de 2002; la Resolución Exenta N°100 de fecha 23.10.2014, que complementa y actualiza normas y procedimientos de operación de los documentos tributarios electrónicos, reemplazando resolutive duodécimo de la Resolución Ex. SII N° 45, del 01.09.2003; y la Resolución Exenta SII N° 98, de 21.10.2014.

CONSIDERANDO:

1.- Que, conforme al artículo 69 del Código Tributario, inciso primero, toda persona natural o jurídica que, por terminación de su giro comercial o industrial, o de sus actividades, deje de estar afecta a impuestos, deberá dar aviso por escrito al Servicio, acompañando su balance final o los antecedentes que éste estime necesarios, y deberá pagar el impuesto correspondiente hasta el momento del expresado balance, dentro de los dos meses siguientes al término del giro de sus actividades.

2.- Que, la Ley N° 20.780 sobre Reforma Tributaria publicada en el Diario Oficial de 29.09.2014, en su artículo 10.- numeral 21, introduce modificaciones al artículo 69 del cuerpo legal señalado, y mediante su letra b) incorpora los incisos quinto al séptimo los cuales establecen:

“Si el Servicio cuenta con antecedentes que permiten establecer que una persona, entidad o agrupación sin personalidad jurídica, ha terminado su giro o cesado en sus actividades sin que haya dado el aviso respectivo, previa citación efectuada conforme a lo dispuesto en el artículo 63 del Código Tributario, podrá liquidar y girar los impuestos correspondientes, en la misma forma que hubiera procedido si dicha persona, entidad o agrupación hubiere terminado su giro comercial o industrial, o sus actividades, según lo dispuesto en el inciso primero.

En tales casos, los plazos de prescripción del artículo 200 se entenderán aumentados en un año contado desde que se notifique legalmente la citación referida, respecto de la empresa, comunidad, patrimonio de afectación o sociedad respectiva, así como de sus propietarios, comuneros, aportantes, socios o accionistas.

El ejercicio de la facultad a que se refiere el inciso quinto procederá especialmente en los casos en que las personas y entidades o agrupaciones referidas, que estando obligadas a presentar

declaraciones mensuales o anuales de impuesto u otra declaración obligatoria ante el Servicio, no cumpla con dicha obligación o, cumpliendo con ella, no declare rentas, operaciones afectas, exentas o no gravadas con impuestos durante un período de dieciocho meses seguidos, o dos años tributarios consecutivos, respectivamente. Asimismo, esta norma se aplicará en caso que, en el referido período o años tributarios consecutivos, no existan otros elementos o antecedentes que permitan concluir que continúa con el desarrollo del giro de sus actividades."

3.- Que, a contar de la vigencia de la Circular 58 de fecha 30.06.2015, que da cuenta de las modificaciones a los artículos 68 y 69 de Código Tributario introducidas por la Ley N° 20.780, se deroga la opción que tenían los contribuyentes de comunicar al Servicio un cese temporal de sus actividades, puesto que dicha Circular derogó tanto la Circular N°12 de 04.02.2002, como las Resoluciones Exentas N° 29, de 11.11.2002 y N°41 del 20.12.2002, que daban cuenta de esa opción.

4.- Que, de acuerdo al artículo 1° de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, corresponde a esta institución, la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos actualmente establecidos o que se establecieren, fiscales o de otro carácter en que tenga interés el Fisco y cuyo control no esté especialmente encomendado por la ley a una autoridad diferente.

5.- Que, a la Res. Ex. SII N° 98, de 2014 que crea el Departamento Subdirección de Asistencia al Contribuyente, establece dentro de sus obligaciones y atribuciones, el facilitar el cumplimiento tributario de los contribuyentes y efectuar un correcto control preventivo del mismo.

SE RESUELVE:

1° Los contribuyentes que presenten el aviso de término de giro, y aquellos a quienes se haya emitido y notificado una Resolución que ordene dicho término, cuando el procedimiento al que alude los incisos 5° al 7° del artículo 69 del Código Tributario hubiere culminado sin que se haya desvirtuado el "cese de actividades", previa acreditación del pago total de la deuda y aún cuando no se haya efectuado una determinación de impuestos, sin perjuicio de la aplicación de sanciones que correspondan por no dar aviso de término de giro en conformidad a lo establecido en Circular N° 66, de 29.10.1998, que hubieren sido autorizados para operar en el sistema de facturación electrónica, serán desafiliados de dicho sistema siempre y cuando se encuentren al día en su obligación de envío de la información electrónica de Compras y Ventas, en caso contrario deberá dar cumplimiento a lo establecido en Resolución Exenta N°100, de 23.10.2014.

Una vez que el contribuyente es desafiliado del sistema de facturación electrónica, el Servicio considerará desautorizados todos los folios que no han sido utilizados a la fecha de la desafiliación y, por lo tanto, rechazará todo documento tributario electrónico cuyo folio y/o fecha de emisión sean posteriores a la desafiliación.

El contribuyente autorizado en el sistema de facturación electrónica con software propio, procederá a anular todos los folios disponibles no utilizados, en el período de término de giro.

Si se detectase la emisión de estos documentos en forma posterior, el contribuyente incurrirá en la infracción consistente en el otorgamiento de documentación tributaria sin cumplir con los requisitos establecidos por este Servicio, la cual será sancionada en conformidad al artículo 109 del Código Tributario.

De este modo, cuando el contribuyente sea desafiliado del sistema de facturación electrónica, perderá los beneficios del emisor electrónico y deberá cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa referente a los contribuyentes no electrónicos.

2° Que, de conformidad a lo expuesto los documentos pertenecientes a tales personas, emitidos con posterioridad al último mes del cese de actividad serán considerados otorgados por personas no contribuyentes de IVA y por tanto, no darán derecho a crédito fiscal, de acuerdo al N° 5 del Artículo 23 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios.

3° Que, en consecuencia los contribuyentes descritos en el resolutivo 1° no podrán seguir timbrando documentos o emitiendo documentos tributarios electrónicos desde que se realice su término de giro dentro del plazo legal; o en su defecto el Servicio

certifique su término de giro por aplicación de los nuevos incisos quinto al séptimo del Código Tributario; salvo que reinicie actividades en conformidad al artículo 68 del Código Tributario.

4° Esta resolución entrará en vigencia a contar del
30.09.2015.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE EN EXTRACTO.

**FERNANDO BARRAZA LUENGO
DIRECTOR**